

1501228-14.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Christian Gabriel Fernandes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Christian Gabriel Fernandes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de maio de 2022, por volta de 10:00h, na Rua Sami, 30, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501228-14.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501228-14.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Christian Gabriel Fernandes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Christian Gabriel Fernandes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de maio de 2022, por volta de 10:00h, na Rua Sami, 30, Cabuçu, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 83 porções de maconha, com peso líquido total de 175,17 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o acusado e outro indivíduo não identificado caminhando pela via pública que, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram, tendo o denunciado dispensado uma sacola plástica. O acusado foi detido e abordado e, em busca pessoal, com ele foi encontrado o valor de R\$6,00 em dinheiro e, no interior da sacola, estava o entorpecente.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fl. 88) e no dia 06 de outubro de 2022 foi recebida a denúncia (fl. 90). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fl. 6, pelo laudo toxicológico (fls. 59/61) e pela fotografia de fl. 18.

Os policiais militares contaram na fase administrativa (fls. 9 e 10) e em Juízo que, em patrulhamento, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a viatura, fugiram. Relataram que, após breve perseguição, detiveram o acusado, que dispensou uma sacola plástica durante a fuga. Informaram que, em busca pessoal, com o denunciado foi encontrada a quantia de R\$6,00 em dinheiro e, recuperada a sacola, localizaram em seu interior as porções de droga.

Extrajudicialmente (fl. 11) e durante a audiência, o acusado optou pelo silêncio. O acusado foi visto no momento em que lançou a sacola contendo drogas. O policial que efetuou a captura informou que embora o denunciado estivesse na companhia de outra pessoa, era ele quem portava os entorpecentes.

Os servidores não conheciam o réu e nada indica que mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. O denunciado não apresentou nenhuma versão razoável que levasse ao entendimento de que as testemunhas não narraram o que efetivamente ocorreu.

O réu, na verdade, não se disse usuário, e mesmo que fosse é certo que não teria como dar conta de tudo aquilo que foi apreendido. Realmente, é de se crer que o consumidor se limite a sair de casa com as porções necessárias para o seu uso. No caso, quase cem porções foram encontradas. Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório. O tóxico era destinado ao consumo de terceiros.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (FA fls. 49/51 e certidão fls. 23/24) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de apenas uma droga em quantidade razoável. Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Christian Gabriel Fernandes à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, a entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração da droga.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fl. 6), visto se tratar de

produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA